



**ORDENANZA N° 026/2020 J.M.**

**POR LA QUE SE PROHIBE LA PERMANENCIA DE LOS DENOMINADOS LIMPIA VIDRIOS DE VEHÍCULOS EN LAS CALLES DE CIUDAD DEL ESTE.-**

**VISTO:** La Minuta presentada por el Sr. Concejal Teodoro Mercado en fecha 24 de setiembre de 2020, por la cual solicita se dicte Ordenanza "QUE PROHIBE LA PERMANENCIA DE LOS LIMPIA VIDRIOS DE VEHICULOS EN LAS CALLES DE CIUDAD DEL ESTE".-

**CONSIDERANDO:** La Ley 3966/10/Orgánica Municipal en su Artículo 5° dice:

Las Municipalidades y su Autonomía.-

Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, **tienen autonomía política, administrativa y normativa**, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, de conformidad al Artículo 166 de la Constitución Nacional.

**Que**, en el Artículo 12, inciso 10, de la misma Ley en relación a Funciones dice:

En materia de desarrollo humano y social:

a. La planificación, elaboración y ejecución de proyectos municipales de desarrollo humano y social, de atención de sectores vulnerables y de promoción de la equidad de género;

b. La construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura social necesaria en el municipio, incluyendo la dotación del equipamiento, mobiliario, insumos y suministros en general, administrando y supervisando su uso para la adecuada prestación del servicio de atención a la mujer, a la niñez y adolescencia, a la tercera edad y a los sectores vulnerables en general;

c. La participación en la formulación de la política y estrategia nacional y departamental de equidad de género, de promoción y atención de la mujer, de la niñez y adolescencia y de los sectores más vulnerables;

d. La implementación de programas integrales, dirigidos a la protección y promoción de la niñez y de la adolescencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la participación política y social de la mujer, la integración a la vida social de personas con discapacidad física y mental, y de la tercera edad;

e. La implementación de programas integrales de lucha contra la pobreza.-

**Que**, La Ley N° 1680/CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, que en su Artículo 25 dice:

**DEL DERECHO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE A SER PROTEGIDOS CONTRA TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN.-**

El niño y el adolescente tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación, o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico e integral.-

**Que**, se observa de manera creciente la proliferación de menores en situación de calle que se dedican a la actividad laboral como limpia vidrios de vehículos.-

**Que**, en la mayoría de los casos, son los propios padres, olvidando el deber de cuidado, estimulan al trabajo informal de sus hijos, explotándolo, para apropiarse de lo recogido.-

**Que**, esta actividad coloca en situación mendicante a los menores, que se visualiza en las condiciones que se alimentan, vestidos con ropas en mal estado, prácticamente en harapos.-

**Que**, en estas condiciones, los niños/as y adolescentes, van adquiriendo hábitos del consumo de estupefacientes y de todo tipo de drogas.-



**CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 026/2020 J.M.**

*Que, el lugar natural de los niños es en el seno familiar y en las instituciones educativas, y no en la calle viviendo en la intemperie.-*

*Que, los reclamos de la ciudadanía, referente a los llamados limpia vidrios y el espíritu de esta Junta Municipal, es velar por la seguridad y al mismo tiempo brindarles oportunidades para prepararlos como ciudadanos dignos para la sociedad, y;*

*El dictamen favorable de la comisión asesora permanente de Legislación, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 06 de noviembre del año 2020, Según Acta N° 324. Por tanto:*

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE  
REUNIDA EN CONCEJO  
ORDENA**

**Artículo 1°.- QUEDA;** prohibido la permanencia en las calles de Ciudad del Este a niños/as menores y a adultos quienes realizan la actividad informal de limpia vidrios de vehículos.-

**TÍTULO I – DIRECCIONES INVOLUCRADAS**

**Artículo 2°.-** Se encomienda a la Dirección de Desarrollo Social, La CODENI y La Policía Municipal la aplicación, crear un grupo de trabajo que pueda actuar en conjunto para la aplicación de las leyes nacionales y municipales en relación al retiro de los niños en situación de calle.-

**TÍTULO II – COMPETENCIAS**

**Artículo 3°.-** Las respectivas Direcciones tendrán un área de acción, dentro del ejido Municipal, debiendo en una primera instancia la identificación de los locales, donde existan aglomeración de menores y adultos realizando la actividad de limpias vidrios.-

**Artículo 4°.-** Las mismas podrán accionar conjuntamente o por separado. Así como solicitar ayuda a la fiscalía del menor y de la adolescencia, y a los agentes del orden público si la situación así lo requiera.-

**TÍTULO III – FUNCIONES**

**Artículo 5°.-** Deberá realizar un relevamiento de los niños y adolescentes de la calle, llegar hasta los padres, tutores o responsables, identificándolos, con registros de filiación, edad, escolaridad, dirección de vivienda y otros datos afines.-

**Artículo 6°.-** A través de la Escuela Municipal y la Supervisión de Educación del Alto Paraná, deberá arbitrar los medios necesarios para la reinserción de los niños en las Instituciones Escolares.-

**Artículo 7°.-** Deberá consensuadamente promover con el Ejecutivo y Legislativo la inserción de los adolescentes y mayores de 18 años, como aprendices en las empresas privadas, a medio tiempo y al siguiente asistir a un Centro Educativo Escolar o de Arte y Oficios, donde puedan aprender algún oficio, siendo condición obligatoria el estudio.-

**Artículo 8°.-** Las Direcciones citadas, deberán en un principio lograr una aproximación, en base al dialogo con los niños y sus padres, como también con los adultos, ofreciendo las alternativas expuestas en los artículos anteriores.-

**Artículo 9°.-** El Ejecutivo Municipal podrá firmar convenios con casas de albergues abiertos, que deberá ser homologada por el Legislativo Municipal; o crear un albergue Municipal temporal, donde estos niños que no tengan hogar, sean destinados y tengan acceso a comodidades para realizar la higiene personal, alimentación básica y lugar para dormir.-

**Artículo 10°.- COMUNICAR;** a quienes corresponda y cumplido archivar.-

*Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil veinte.*

  
**CLAUDIO RAMÓN DURANA M.**  
Secretario General J.M.



  
**NERI REINALDO CHAVEZ**  
Presidente J.M.

